



PUTUSAN
Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. FAUZI ALS USI BIN SULI (ALM)
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/03 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kal Kal, Desa Pangolongan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan (sesuai KTP) atau Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2026
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2026 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026
5. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan tanggal 26 Maret 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 10 April 2026
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026

Terdakwa didampingi oleh Drs. Victor A Sinaga, S.H.,M.H., dan Kawan-Kawan, Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PBH Peradi

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat XXX No. 68 Surabaya,
berdasarkan Penetapan Nomor : 545/Pid.Sus/2026/PN Sby, tanggal 06 April 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 12 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 12 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) dengan Kategori VI yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 6 (enam) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram;
 - 1 (satu) dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda;
 - 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan warna hitam;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) timbangan elektrik Camry warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver metalik dengan Nomor SimCard 085704795955 dan Nomor Imei 865755056506655.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MOH. FAUZI ALS USI BIN SULI (ALM) pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 sekitar jam 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2025 bertempat di daerah Pasreh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan. Yakni saksi DEBY ARI WIBOWO dan saksi YOGIK PURNOMO yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamat di

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Taman Sikatan Nomor 1 Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOH. FAUZI ALS USI BIN SULI (ALM) pada hari Senin tanggal 24 November 2025 sekitar jam 14.20 WIB menghubungi Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "aku mau pulang, mau beli barang sabu 7, tapi uangnya kurang?", kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menjawab "iya pulang aja". Sesampainya di daerah Pasreh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sekitar jam 16.15 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. ILYAS (DPO), kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu sekitar 7 (tujuh) gram kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk uang muka pembayaran narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekitar hari Senin tanggal 24 November 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 November 2025 terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut di daerah Tambak Mayor, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya.

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 sekitar jam 12.38 WIB kembali menghubungi Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "aku beli barang sabu 5 lagi, tapi uang kekurangan yang 7 sebelumnya nanti setelah aku di Surabaya?" dan Sdr. ILYAS (DPO) menjawab "iya gak apa-apa yang penting gena". Sesampainya di daerah Pasreh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sekitar jam 13.45 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. ILYAS (DPO), kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu sekitar 5 (lima) gram kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekitar jam 15.00 WIB terdakwa sampai di kos miliknya yang berada di Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya dan menyimpan 1

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu sekitar 5 (lima) gram di dalam sebuah dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 WIB terdakwa menjual sekitar 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dari 7 (gram) narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa sebelumnya dari Sdr. ILYAS (DPO) pada hari Senin tanggal 24 November 2025.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 sekitar jam 17.30 WIB saksi DEBY ARI WIBOWO dan saksi YOGIK PURNOMO yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kos miliknya yang berada di Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram, 1 (satu) dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan warna hitam, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik Camry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver metalik dengan Nomor SimCard 085704795955 dan Nomor Imei 865755056506655. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11281/NNF/2025 tanggal 15 Desember 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:

= 34220/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,843 (empat koma delapan empat tiga) gram.

= 34221/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,430 (nol koma empat tiga nol) gram.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 34222/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,146$ (nol koma satu empat enam) gram.

= 34223/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ (nol koma satu empat sembilan) gram.

= 34224/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ (nol koma satu empat empat) gram.

= 34220/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ (nol koma satu lima nol) gram.

Dengan total berat netto sejumlah $\pm 5,862$ (lima koma delapan enam dua) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 34220/2025/NNF.- sampai dengan 34220/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOH. FAUZI ALS USI BIN SULI (ALM) pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2025 bertempat di Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 sekitar jam 17.30 WIB saksi DEBY ARI WIBOWO dan saksi YOGIK PURNOMO yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. FAUZI ALS USI BIN SULI (ALM) di kos miliknya yang berada di Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram, 1 (satu) dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan warna hitam, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik Camry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver metalik dengan Nomor SimCard 085704795955 dan Nomor Imei 865755056506655, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Setelah dilakukan intrograsi kepada terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram didapatkan terdakwa dari Sdr. ILYAS (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11281/NNF/2025 tanggal 15 Desember 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:

- = 34220/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,843$ (empat koma delapan empat tiga) gram.
- = 34221/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,430$ (nol koma empat tiga nol) gram.
- = 34222/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,146$ (nol koma satu empat enam) gram.
- = 34223/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ (nol koma satu empat sembilan) gram.
- = 34224/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ (nol koma satu empat empat) gram.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 34220/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ (nol koma satu lima nol) gram.

Dengan total berat netto sejumlah $\pm 5,862$ (lima koma delapan enam dua) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 34220/2025/NNF.- sampai dengan 34220/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEBY ARI WIBOWO, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi DEBY ARI WIBOWO melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 sekitar jam 17.30 WIB di rumah milik terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) yang berada di Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 sekitar jam 17.30 WIB saksi DEBY ARI WIBOWO dan saksi YOGIK PURNOMO yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) di kos miliknya yang berada di Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Kemudian Petugas

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram, 1 (satu) dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan warna hitam, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik Camry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver metalik dengan Nomor SimCard 085704795955 dan Nomor Imei 865755056506655, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm). Setelah dilakukan intrograsi kepada terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram didapatkan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) dari Sdr. ILYAS (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram, 1 (satu) dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan warna hitam, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik Camry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver metalik dengan Nomor SimCard 085704795955 dan Nomor Imei 865755056506655, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm);

- Bahwa tujuan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ILYAS (DPO) yaitu untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa saksi DEBY ARI WIBOWO membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YOGIK PURNOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi YOGIK PURNOMO melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 sekitar jam 17.30 WIB di rumah milik terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) yang berada di Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 sekitar jam 17.30 WIB saksi DEBY ARI WIBOWO dan saksi YOGIK PURNOMO yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) di kos miliknya yang berada di Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram, 1 (satu) dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan warna hitam, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik Camry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver metalik dengan Nomor SimCard 085704795955 dan Nomor Imei 865755056506655, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm). Setelah dilakukan intrograsi kepada terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5,862 (lima koma delapan enam dua) gram didapatkan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) dari Sdr. ILYAS (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram, 1 (satu) dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan warna hitam, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik Camry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver metalik dengan Nomor SimCard 085704795955 dan Nomor Imei 865755056506655, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm);

- Bahwa tujuan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ILYAS (DPO) yaitu untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

- Bahwa saksi YOGIK PURNOMO membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 sekitar jam 17.30 WIB di rumah milik terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) yang berada di Tambak

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) pada hari Senin tanggal 24 November 2025 sekitar jam 14.20 WIB menghubungi Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "aku mau pulang, mau beli barang sabu 7, tapi uangnya kurang?", kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menjawab "iya pulang aja". Sesampainya di daerah Pasreh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sekitar jam 16.15 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) bertemu dengan Sdr. ILYAS (DPO), kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu sekitar 7 (tujuh) gram kepada terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) dan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk uang muka pembayaran narkoba jenis sabu tersebut. Lalu sekitar hari Senin tanggal 24 November 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 November 2025 terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Tambak Mayor, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 sekitar jam 12.38 WIB kembali menghubungi Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "aku beli barang sabu 5 lagi, tapi uang kekurangan yang 7 sebelumnya nanti setelah aku di Surabaya?" dan Sdr. ILYAS (DPO) menjawab "iya gak apa-apa yang penting gena". Sesampainya di daerah Pasreh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sekitar jam 13.45 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) bertemu dengan Sdr. ILYAS (DPO), kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu sekitar 5 (lima) gram kepada terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) dan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut. Lalu sekitar jam 15.00 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) sampai di kos miliknya yang berada di Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya dan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu sekitar 5 (lima) gram di dalam sebuah dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) menjual sekitar 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dari 7 (gram) narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) sebelumnya dari Sdr. ILYAS (DPO) pada hari Senin tanggal 24 November 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram;
- 1 (satu) dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda;
- 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) timbangan elektrik Camry warna hitam;
- 1(satu) unit handphone merk OPPO warna silver metalik dengan Nomor SimCard 085704795955 dan Nomor Imei 865755056506655.

Terhadap barang bukti diatas dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) pada hari Senin tanggal 24 November 2025 sekitar jam 14.20 WIB menghubungi Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan “aku mau pulang, mau beli barang sabu 7, tapi uangnya kurang?”, kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menjawab “iya pulang aja”. Sesampainya di daerah Pasreh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sekitar jam 16.15 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) bertemu dengan Sdr. ILYAS (DPO), kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu sekitar 7 (tujuh) gram kepada terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) dan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk uang muka pembayaran narkoba jenis sabu tersebut. Lalu sekitar hari Senin tanggal 24 November 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 November 2025 terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Tambak Mayor, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 sekitar jam 12.38 WIB kembali menghubungi Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "aku beli barang sabu 5 lagi, tapi uang kekurangan yang 7 sebelumnya nanti setelah aku di Surabaya?" dan Sdr. ILYAS (DPO) menjawab "iya gak apa-apa yang penting gena". Sesampainya di daerah Pasreh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sekitar jam 13.45 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) bertemu dengan Sdr. ILYAS (DPO), kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu sekitar 5 (lima) gram kepada terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) dan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut. Lalu sekitar jam 15.00 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) sampai di kos miliknya yang berada di Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya dan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu sekitar 5 (lima) gram di dalam sebuah dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) menjual sekitar 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dari 7 (gram) narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) sebelumnya dari Sdr. ILYAS (DPO) pada hari Senin tanggal 24 November 2025;

- Bahwa tujuan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ILYAS (DPO) yaitu untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sejak tanggal 2 Januari 2026, oleh karena berdasarkan asas *lex mitior* sebagaimana dianut dalam hukum pidana, apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yang harus diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". guna menghindari disparitas penegakan hukum, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Atau

Kedua : melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

dan berdasarkan asas *lex mitior* sebagaimana dianut dalam hukum pidana, apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yang harus diterapkan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut, maka Pasal 114 kembali diberlakukan namun tidak lagi menggunakan ancaman pidana minimum yang selama ini menjadi tolak ukur pemberian pidana terhadap pelaku peredaran narkotika. sehingga Majelis Hakim

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menggunakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim telah menyesuaikan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Pidana Penyesuaian;

Menimbang, bahwa berlakunya KUHP baru tersebut didasarkan pada asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu ketentuan hukum yang baru mengesampingkan dan mengalahkan ketentuan hukum yang lama, sehingga dalam menilai suatu perbuatan pidana dan unsur-unsurnya, Majelis Hakim wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang sedang berlaku pada saat putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim sebagaimana uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan langsung memilih dakwaan Pertama yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm), Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) pada hari Senin tanggal 24 November 2025 sekitar jam 14.20 WIB menghubungi Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "aku mau pulang, mau beli barang sabu 7, tapi uangnya kurang?", kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menjawab "iya pulang aja". Sesampainya di daerah Pasreh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sekitar jam 16.15 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) bertemu dengan Sdr. ILYAS (DPO), kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu sekitar 7 (tujuh) gram kepada terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) dan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk uang muka pembayaran narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekitar hari Senin tanggal 24 November 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 November 2025 terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut di daerah Tambak Mayor, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 sekitar jam 12.38 WIB kembali menghubungi Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "aku beli barang sabu 5 lagi, tapi uang kekurangan yang 7 sebelumnya nanti setelah aku di Surabaya?" dan Sdr. ILYAS (DPO) menjawab "iya gak apa-apa yang penting gena".

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di daerah Pasreh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sekitar jam 13.45 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) bertemu dengan Sdr. ILYAS (DPO), kemudian Sdr. ILYAS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu sekitar 5 (lima) gram kepada terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) dan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut. Lalu sekitar jam 15.00 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) sampai di kos miliknya yang berada di Tambak Mayor Baru IV Nomor 49 RT 009 RW 004, Desa Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya dan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu sekitar 5 (lima) gram di dalam sebuah dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 WIB terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) menjual sekitar 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dari 7 (gram) narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) sebelumnya dari Sdr. ILYAS (DPO) pada hari Senin tanggal 24 November 2025;
- Bahwa tujuan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ILYAS (DPO) yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ILYAS (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan serta menelaah Pleidoi/Pembelaan dari Advokat Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Pleidoi/Pembelaan dari Advokat Terdakwa tersebut tidak dapat melunakan (melemahkan) unsur-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa seperti apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas, sehingga dengan demikian Pleidoi/Pembelaan dari Advokat Terdakwa tersebut tidak dapat melemahkan atau menggugurkan unsur-unsur yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut, dan Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan pembelaannya bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada Pasal II ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal VII perubahan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram, 1 (satu) dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik Camry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver metalik dengan Nomor SimCard 085704795955 dan Nomor Imei 865755056506655 adalah barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, sedangkan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram, 1 (satu) dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik Camry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver metalik dengan Nomor SimCard 085704795955 dan Nomor Imei 865755056506655 dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FAUZI Alias USI Bin SULI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,862 (lima koma delapan enam dua) gram;
 - 1 (satu) dompet bertuliskan Bokor Mas warna merah muda;
 - 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) timbangan elektrik Camry warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver metalik dengan Nomor SimCard 085704795955 dan Nomor Imei 865755056506655.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 oleh Ira Wati, S.H., MKn sebagai Hakim Ketua, Antyo Harry Susetyo, S.H., dan Nyoman Ayu Wulandari, SH., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Renanda Kusumastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Ira Wati, S.H., MKn.

Nyoman Ayu Wulandari, SH., M.H.

Panitera Panitera

Leny Muji Astuti, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2026/PN Sby